

CLAUSULADO ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

DENOMINACIÓN: Contratación de suministros y servicios para la incubadora de proyectos emergentes de Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías del Lenguaje en Español.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 71-4-3.03-0015/2025

TRAMITACIÓN: Urgente

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 1 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

1. CARÁCTER Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.	
	El presente contrato NO se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
X	El presente contrato SI se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre* * por tratarse de un contrato financiable con alguno de los fondos previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto Ley: los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y React EU), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Para todos los contratos tramitados al amparo del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, financiados con alguno de los siguientes fondos europeos: Instrumento Europeo de Recuperación (que incluye, entre otros, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el REACT), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

Será de aplicación el Plan de medidas antifraude aprobado por el Gobierno aprobado por el Consejo de Gobierno el día 29 de diciembre de 2021 (BOR 11-01-2022) y al que está adherida la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Queda sujeto a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato.

Resultan aplicables las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero

Todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato tienen la obligación de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

Análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés

Si se trata de un contrato tramitado al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)	El órgano de contratación está habilitado por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, a solicitar a los licitadores participantes en el procedimiento, la información de su titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación. Esta información deberá aportarse por el licitador al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule el requerimiento de información. La falta de
---	---

	entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando.
X	La habilitación determinada arriba, podrá ser de aplicación en el fondo europeo indicado a la izquierda, en caso de que por la normativa comunitaria reguladora del fondo correspondiente resultara exigible, según la DA 112 de la Ley 31/2022, de 23 en el apartado Trece.

Especificaciones para los contratos tramitados al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El componente del Plan, la medida (inversión o reforma) y en su caso, submedida concreta en que se incardinan las actuaciones a llevar a cabo con ese instrumento, así como referencia al etiquetado climático, de existir.	Componente 13. Inversión 1 (C13.I1). Indicadores 193, 194 y 195. No existe referencia al etiquetado climático. Este componente no incluye inversiones que contribuyan de manera directa a la transición ecológica.
Condiciones específicas que en su caso se detallan en la inversión (o reforma) en particular para asegurar el respeto al principio DNSH, dentro de la Componente del PRTR en que se incardina la actuación a llevar a cabo	En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, todas las actuaciones realizadas en ejecución del presente documento deberán respetar el llamado principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, Do No Significant Harm). En particular, y dada la naturaleza del contrato, son de aplicación los siguientes condicionantes: 1º) Para los equipos informáticos necesarios para las actuaciones relacionadas con la digitalización se considera que los equipos cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con la directiva 2009/125/CE para servidores y

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pleigo CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

	almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. (Objetivo medioambiental al que aplica: Mitigación del cambio climático) a. Documentación técnica acreditativa de que los equipos se ajustan a los requisitos de diseño ecológico que les resulten de aplicación, según el tipo de equipo, establecidos en la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaure un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. La información sobre los requisitos de diseño ecológico conforme establece el Anexo II de la Directiva 2009/125/CE, estará incluida por el propio fabricante en el manual de instrucciones del equipo. 2º) Los equipos informáticos, no contendrán sustancias restringidas enumeradas en el Anexo II de la directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. (Objetivo medioambiental al que aplica: Economía circular) a. El marcado CE del producto será garantía del cumplimiento de la normativa europea respecto a la presencia de estas sustancias, de acuerdo con el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo (norma que traspone la citada directiva), sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. En cualquier caso, resulta preceptivo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en aplicación del principio de DNSH previstas en la documentación correspondiente referida a los Componente 13, en relación al “Principio Do Not Significant Harm”.
En función del etiquetado climático y medioambiental asignado a la medida o submedida en que se encuadre la	Consultado el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 4 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

actuación, en su caso, las condiciones específicas en que debe ejecutarse la actuación debido a ese etiquetado.	establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no aparecen para esta medida objetivos climáticos y medioambientales específicos. De conformidad con el documento del Componente 13, el coeficiente para el cálculo de la ayuda tanto a los objetivos climáticos como a los medioambientales es del 0 %. No se aplican condiciones específicas a la ejecución de la actuación al no existir referencia al etiquetado climático.				
Identificación de la normativa medioambiental en vigor que resulta de aplicación	Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular las vinculadas al cumplimiento de hitos y objetivos. Reglamento (UE) 2020/852 Perjuicio significativo a objetivos medioambientales. Normas armonizadas y de rango legal que obligatoriamente ha de cumplir el material objeto de la licitación según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.				
Está prevista la aplicación de evaluaciones de impacto ambiental y/o pruebas de sostenibilidad climática	<table border="1"> <tr> <td></td><td>SI</td></tr> <tr> <td>X</td><td>NO</td></tr> </table>		SI	X	NO
	SI				
X	NO				
PRINCIPIO DNSH. Todas las actuaciones deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852. A tal efecto, el órgano de contratación declara que se ha efectuado una autoevaluación a efectos de garantizar el cumplimiento del referido principio. Las ofertas que no cumplan con el principio DNSH serán directamente excluidas de la valoración, al ser un requisito indispensable para la financiación de cualquier proyecto con cargo al Plan. Son de obligado cumplimiento los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.					

Regulación armonizada

X	El presente contrato SI está sujeto a Regulación Armonizada
	El presente contrato NO está sujeto a Regulación Armonizada

Recurso procedente

	Recurso administrativo o contencioso, según proceda, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
--	---

	la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
X	Si el valor estimado supera cien mil euros, Recurso especial* del artículo 44 LCSP o recurso contencioso administrativo**, potestativamente. *Interposición ante la sede electrónica del TACRC https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Procedimientos/Paginas/default.aspx?IdProcedimiento=1659&p=1) **Interposición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

Contrato reservado	
X	NO se trata de un contrato reservado
	SI se trata de un contrato reservado

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE

Órgano de contratación
Fundación para la Transformación de La Rioja. El órgano de contratación es el Patronato de la Fundación para la Transformación de La Rioja en virtud de las competencias del mismo de acuerdo a los Estatutos de la entidad.
Código DIR 3
A17024348
Dirección
C/ Vara de Rey, 3, 26071, Logroño, La Rioja
Teléfono
941270101
Correo electrónico
licitaciones@ftrioja.org
Órgano destinatario
Fundación para la Transformación de La Rioja
Órgano con competencias en materia de contabilidad pública
Fundación para la Transformación de La Rioja
Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato
Fundación para la Transformación de La Rioja

Facultades del responsable del contrato

El responsable de la ejecución del contrato tendrá las facultades indicadas en el artículo del artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como las necesarias para realizar actuaciones de supervisión, coordinación, verificación, revisión y recepción del suministro/servicio contratado. Al responsable de la ejecución del contrato le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 6 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora
1	Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

A tales efectos podrá examinar toda la información y trabajos objeto del presente contrato, en cualquier soporte que se encuentren.

Le corresponde igualmente la función de informar sobre la conformidad o disconformidad del contrato prestado, a efectos de proceder al pago de las facturas que presente el contratista, la emisión de los certificados de ejecución de los trabajos realizados, la recepción de todos los documentos generados en la ejecución del contrato y el resto de facultades que deriven del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas.

Las instrucciones para el cumplimiento del presente contrato serán emitidas por el responsable del contrato de forma verbal o escrita, indistintamente. Si el contratista lo solicitase, se emitirán por escrito. Todo ello sin perjuicio de las funciones directivas u organizativas de la empresa respecto a los trabajadores de la empresa contratada.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Definición del objeto del contrato

El objeto de la presente contratación comprende los suministros y la prestación de servicios necesarios para la plataforma tecnológica para la incubadora de proyectos emergentes de Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías del Lenguaje en Español. Las necesidades técnicas a satisfacer se establecen y especifican con mayor detalle en el pliego de prescripciones técnicas del presente expediente de contratación.

CPV

- 30211100-2 Superordenador
- 48820000-2 Servidores.
- 72200000-7 Servicios de programación de software y de consultoría.
- 72263000-6 Servicios de Implementación de Software.

Lotes en que se divide

El contrato no se divide en lotes. Sobre la fusión de varias prestaciones de suministros y servicios, está justificado debido a que la contratación consiste principalmente en el suministro de una plataforma hardware para el desarrollo de la incubadora de proyectos emergentes basados en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje en español.

Existen una serie de servicios adicionales que consisten en proporcionar un entorno amigable para que los usuarios de esas startups puedan hacer uso de la infraestructura desplegada, pero que, por la dependencia que tienen con la infraestructura desplegada como por su bajo impacto económico en la contratación no se estima su separación en lotes.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 7 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

Si se trata de un contrato mixto, régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción.

El presente expediente de contratación tiene carácter mixto al englobar, en mayor medida, suministros, y en menor medida, los servicios necesarios para el uso de la infraestructura objeto de suministro, con lo que hay prestaciones de distinta clase correspondientes a suministros y servicios. En cuanto a efectos, cumplimiento y extinción, se atenderá a lo establecido en los pliegos y documentación contractual que rigen el presente expediente de contratación.

Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma. Trabajos a los que se refiera esta limitación.

No se establecen.

Se trata de un contrato de fabricación	
X	NO
	SI
En caso afirmativo, normas generales y especiales del contrato de obras aplicables	

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

Las necesidades a satisfacer se concretan en los suministros y la prestación de los servicios necesarios para el desarrollo de la plataforma tecnológica para la incubadora de startups de Inteligencia Artificial (IA) en Español y Tecnologías del Lenguaje, de conformidad con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas, objeto de contrato para el cual la Fundación para la Transformación de La Rioja no dispone de los medios adecuados ni del personal especializado para dichos cometidos. Además, se ha valorado y estimado la necesidad e idoneidad del contrato, considerándolo medio adecuado, válido y apropiado para la consecución del objetivo referido por lo que la presente contratación resulta adecuada, válida y apropiada.

La presente contratación atiende a varias actividades que debe llevar a cabo la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja, recogidas en el Anexo I del Convenio firmado entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Comunidad Autónoma de la Rioja para la puesta en marcha de iniciativas de Transformación Digital, vinculadas al PERTE de la nueva economía de la lengua, en el marco del proyecto Valle de la Lengua, «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– Nextgeneration EU».

A tal respecto, señalar que, en fecha 14 de abril de 2025, la Fundación para la Transformación de La Rioja inició el expediente nº 71-7-2.01-0004/2025 para la “Contratación de servicios y

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 8 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

suministros para el desarrollo del espacio de datos de la Nueva Economía de la Lengua y de la incubadora de proyectos emergentes en Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías del Lenguaje en Español, y servicio de asistencia técnica”, según los trámites establecidos para el procedimiento abierto, y con tramitación de urgencia. Dicho expediente constaba de 3 lotes (nº 1, 2 y 3). El Lote nº 2 consistía en la contratación de suministros y servicios de la plataforma tecnológica para la incubadora de startups de Inteligencia Artificial (IA) en Español y Tecnologías del Lenguaje.

No habiéndose recibido ninguna propuesta u oferta, dentro del plazo establecido, en relación al mencionado Lote nº 2 en dicho expediente de contratación, mediante Resolución de la Fundación, de fecha 16 de julio de 2025, se resolvió declarar desierto el Lote nº 2 del expediente nº 71-7-2.01-0004/2025.

Habiendo quedado desierto el Lote mencionado, siendo necesario iniciar de nuevo un expediente de contratación para licitar dicho objeto contractual, en fecha 11 de noviembre de 2025, la Fundación para la Transformación de La Rioja inició el expediente nº 71-4-2.01-0012/2025 para la “Contratación de suministros y servicios para la incubadora de proyectos emergentes de Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías del Lenguaje en Español”, según los trámites establecidos para el procedimiento abierto, y con tramitación de urgencia. Nuevamente, no habiéndose recibido ninguna propuesta u oferta, dentro del plazo establecido, en relación al mencionado expediente de contratación, mediante Resolución de la Fundación, de fecha 1 de diciembre de 2025, se resolvió declarar desierto el expediente de contratación nº 71-4-2.01-0012/2025.

Persistiendo la necesidad de la contratación de los suministros y servicios para la incubadora de proyectos emergentes de Inteligencia Artificial (IA) en Español y Tecnologías del Lenguaje, procede iniciar de nuevo un expediente de contratación para licitar dicho objeto contractual.

Valor estimado

Valor estimado	2.100.000,00	Euros € (IVA no incluido)
-----------------------	--------------	----------------------------------

Desglose del valor estimado	
Concepto	Importe Euros €
Importe de licitación, IVA excluido	2.100.000,00

Presupuesto base de licitación, IVA incluido.

Se estima un presupuesto base de licitación de **2.541.000,00.-€**, 21 % de IVA incluido.

Presupuesto base de licitación	
2.100.000,00	Importe, IVA excluido (€)
441.000,00	Importe 21 % IVA (€)
2.541.000,00	Importe, IVA incluido (€)

Desglose de costes directos e indirectos

Costes Directos: 1.753.214,23 € -€

Costes Indirectos (correspondiente al 13% de los costes directos): 227.917,85.-€

Beneficio Industrial (correspondiente al 6% de la suma de los costes directos más los costes indirectos): 118.867,92.- €

Presupuesto de licitación (sin IVA)	2.100.000,00.-€
Impuesto sobre el Valor Añadido (21%)	441.000,00.-€
Presupuesto de licitación (IVA incluido)	2.541.000,00.-€

El presupuesto base de licitación asciende a la totalidad de 2.541.000,00-€, IVA incluido, calculado según el desglose que se adjunta a continuación:

Concepto	Importe sin IVA
Suministro equipamiento hardware	2.043.231,47 €
Software y servicios	56.768,53 €
Total	2.100.000,00 €

En relación al concepto “Software y servicios”, los datos y cuantías para dicha estimación se determinan en base al uso de recursos estimados que son necesarios para su ejecución, teniendo en cuenta otros proyectos con características parecidas a las de la presente licitación, y según se recoge en el **Anexo I** del presente pliego.

Precio del contrato.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. El contrato tendrá siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado.

En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.

En el precio de las ofertas económicas de los licitadores, así como en el importe de adjudicación del contrato, se consideran incluidas las mejoras ofrecidas por los licitadores y por el adjudicatario.

Cláusulas de variación de precios.

No procede. De acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la LCSP, no se considera la posibilidad de variación del precio, dada la naturaleza y el objeto del contrato.

6. CRÉDITO

Partida Presupuestaria	Partida presupuestaria habilitada para la ejecución del Convenio de colaboración suscrito por la Comunidad Autónoma de la Rioja para la puesta en marcha de iniciativas de Transformación Digital, vinculadas al PERTE de la nueva economía de la lengua, en el marco del proyecto Valle de la Lengua, «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– Nextgeneration EU».
-------------------------------	--

El contrato se inicia	
X	En el presente ejercicio
	En el ejercicio siguiente

Anualidades previstas	
	2026

Participación de la Unión Europea en la financiación del contrato.							
	No está prevista la participación de la UE en la financiación del contrato						
	SI está prevista la participación de la UE en la financiación del contrato						
X	<table> <tr> <td>Identificación del Fondo</td><td>Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU)</td></tr> <tr> <td>Porcentaje de participación</td><td>100 %</td></tr> <tr> <td>Plan o Programa dentro del que se inscribe la financiación</td><td>Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia España Puede (PRTR). - Componente 13. Inversión 1 (C13.I1). Indicadores 193, 194 y 195.</td></tr> </table>	Identificación del Fondo	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU)	Porcentaje de participación	100 %	Plan o Programa dentro del que se inscribe la financiación	Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia España Puede (PRTR). - Componente 13. Inversión 1 (C13.I1). Indicadores 193, 194 y 195.
Identificación del Fondo	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU)						
Porcentaje de participación	100 %						
Plan o Programa dentro del que se inscribe la financiación	Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia España Puede (PRTR). - Componente 13. Inversión 1 (C13.I1). Indicadores 193, 194 y 195.						

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo total de ejecución.

Desde la fecha de formalización del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.

No obstante lo anterior, en caso de que los plazos establecidos en la diferente normativa nacional o europea aplicable y relacionada con el Componente 13 del Mecanismo de

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 11 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora
1 Consejero	Alfonso Domínguez Simón			15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

Recuperación y Resiliencia, en cuanto a las medidas (inversión o reforma) vinculadas a la presente contratación, fuesen objeto de modificación, ampliándose el plazo de ejecución de los diferentes hitos y objetivos que correspondan, el plazo de ejecución de la presente contratación podrán ser ampliados conforme el nuevo plazo temporal para su cumplimiento que establezca la normativa aplicable, sin que ello tenga repercusión económica o de otra índole en la presente licitación debido a que no se puede prever o estimar dicha circunstancia.

Plazos parciales, si los hubiere.

Conforme plazos parciales, de acuerdo a fases, hitos y entregables, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Prórroga.

No se prevé la posibilidad de prórroga.

Plazo del preaviso de prórroga cuando sea superior a dos meses.

No procede.

8. TIPO DE PROCEDIMIENTO

Supuesto legal, de entre los mencionados en el artículo 168 LCSP, que justifica la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad.

Artículo 168 de la LCSP: “Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos:

a) *En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que:*

1.º No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite.”

Antecedentes

En fecha 11 de noviembre de 2025, la Fundación para la Transformación de La Rioja inició el expediente nº 71-4-2.01-0012/2025 para la “Contratación de suministros y servicios para la incubadora de proyectos emergentes de Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías del Lenguaje en Español”, según los trámites establecidos para el procedimiento abierto, y con tramitación de urgencia. No habiéndose recibido ninguna propuesta u oferta, dentro del plazo establecido,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 12 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

en relación al mencionado expediente de contratación, mediante Resolución de la Fundación, de fecha 1 de diciembre de 2025, se resolvió declarar desierto el expediente de contratación nº 71-4-2.01-0012/2025.

Por tanto, de conformidad con el artículo 168.a).1º de la LCSP, procede acudir al procedimiento negociado sin publicidad, al no haberse presentado ninguna oferta en el procedimiento abierto referido anteriormente.

Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación.

- Precio (oferta económica).
- Valoración de mejoras sobre la propuesta base de equipamientos y necesidades (en relación a las mejoras en el equipamiento hardware para la plataforma de computación acelerada, atendiendo a los requisitos establecidos en el apartado 4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, número de nodos adicionales).

Descripción de las necesidades del órgano de contratación y de las características exigidas para el objeto del contrato.

La descripción de las necesidades y de las características exigidas vienen determinadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Procedimiento que se seguirá para negociar.

Se invitará al procedimiento negociado a 3 empresas, según lo dispuesto en el artículo 169 de la LCSP.

Estos licitadores deberán presentar su oferta en el plazo de 10 días naturales.

Concluido el plazo de presentación de ofertas, o habiéndose recibido las propuestas o contestación de las empresas invitadas, se procederá a la apertura del sobre "A".

Posteriormente, se procederá a la apertura y valoración del sobre "C".

Realizada la misma, se procederá a la apertura del sobre "B", concediendo a los licitadores un plazo de 3 días naturales para reformular su oferta en cuanto a los aspectos de negociación (oferta económica y mejoras en el equipamiento hardware para la plataforma de computación acelerada).

La nueva oferta podrá mejorar la presentada. Se entenderá definitiva o bien esta segunda oferta, o bien, si el licitador no la presentara en el plazo que se le haya indicado en la citada solicitud, presentase nueva oferta por importe superior a la inicial, o se ratificara en la primeramente presentada, aquella primera oferta.

Recibidas las ofertas definitivas, se procederá a realizar su valoración aplicando los criterios de adjudicación establecidos en el presente apartado. Se deberá apreciar si alguna de las ofertas económicas está incurso en una baja desproporcionada o temeraria, para lo cual se tendrán en cuenta todas las ofertas válidas presentadas.

Elementos de la prestación objeto del contrato que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofertas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 13 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

Los elementos de la prestación objeto del contrato que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofertas vienen determinados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Criterios de adjudicación.

Las ofertas serán evaluadas con arreglo a criterios de adjudicación mixtos, cuantificables mediante juicios de valor y la aplicación de fórmulas.

La adjudicación del contrato se llevará a cabo en base a los criterios que se señalan y se indican a continuación:

1º.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR (A INCLUIR EN EL SOBRE "C").

Tendrán una puntuación máxima de 49 puntos, desglosados de la siguiente manera:

A. Memoria Técnica, con una puntuación máxima de 49 puntos.

A.- Memoria Técnica: máximo 49 puntos

La puntuación se realizará de 0 a 49 puntos y vendrá determinada por la ponderación descrita en los siguientes subapartados.

Umbral mínimo de puntuación en la valoración

Por su relevancia, las ofertas que no alcancen al menos el 50 % de la puntuación máxima en la puntuación final de los criterios evaluables mediante juicio de valor quedarán excluidas de la contratación, por considerar que no presentan la suficiente calidad técnica.

El licitador deberá presentar la información dando respuesta a lo indicado en el apartado 14 del Pliego de Prescripciones Técnicas y a los puntos planteados por la Fundación para la Transformación de La Rioja en este apartado, sin que sea posible incorporar información o documentación adicional no solicitada.

El licitador no deberá incluir en la documentación solicitada para su valoración conforme a juicio de valor ningún tipo de información que sea valorada de forma cuantificable y que se detalla en el apartado siguiente. En caso de que el licitador revele dicha información, la propuesta presentada no será tenida en cuenta en el presente procedimiento.

A continuación, se indica la información que será valorada mediante juicio de valor.

Criterios	Aspecto a valorar	Puntuación máxima
1. Características técnicas y funcionales de la solución propuesta para la incubadora de	Que la solución propuesta se base en la utilización de estándares y tecnologías abiertas, siempre que se cumplan los requisitos de uso, todo ello sin menoscabo del resto de requisitos establecidos, y sea modular, basada en unidades funcionales claramente diferenciadas y específicas que	14

startups basadas en IA y tecnologías del lenguaje en español	favorezcan la reutilización de infraestructura existente, si fuese necesario (2 puntos máximo). Que la solución propuesta maximice la robustez y resiliencia, así como la capacidad para seguir funcionando ante problemas, gestionar de forma eficiente los fallos y su capacidad de estar operativa en cualquier momento, y ante cualquier situación, así como que el diseño de la solución propuesta maximice la disponibilidad y optimice su capacidad de recuperación, al margen de los mecanismos que la infraestructura técnica ofrezca (3 puntos máximo). Que la solución propuesta asegure la compatibilidad, adaptabilidad y extensibilidad, optimizando la incorporación de nuevos elementos, del tipo que sean, garantizando las posibilidades de evolución con las funcionalidades que se consideren necesarias (3 puntos máximo). Que la solución propuesta implante un modelo sólido de gestión de credenciales verificables, alineado con la normativa y los estándares internacionales y europeos en esta materia (2 puntos máximo). Que la solución propuesta maximice el uso de los recursos de la infraestructura, compartiendo los mismos de una forma eficiente y segura para todos los usuarios (2 puntos máximo). Que la solución propuesta facilite la automatización de procesos que se definan dentro del proyecto a la hora de habilitar usuarios, gestionar trabajos y recursos asociados a los mismos, presentación de resultados, notificaciones, etc. (2 puntos máximo).	
2. Características técnicas y funcionales de la solución propuesta para la infraestructura tecnológica	Que la solución propuesta busque la optimización del uso del espacio IT junto con el uso de componentes comunes que favorezca el aprovechamiento de los recursos, la optimización y la reducción de costes, y todo ello sin penalizar en exceso la escalabilidad de las diferentes soluciones (8 puntos máximo). Que la solución propuesta busque la homogeneidad de los diferentes elementos que la componen, facilitando la operativa posterior y reduciendo la complejidad allá donde sea posible, sin incurrir en el detrimento del rendimiento, de la capacidad, ni de la resiliencia de la arquitectura planteada (7 puntos máximo). Que la solución propuesta busque alcanzar la máxima eficiencia y rendimiento en función del caso de uso, valorando el impacto de su elección frente a otras opciones en términos de fiabilidad, garantía, consumo energético y escalabilidad (5 puntos máximo).	20

3. Modelo de Seguridad de la Información	Se valorará la arquitectura de seguridad y la metodología propuesta para la gestión de la seguridad y las herramientas propuestas para maximizar la protección de los distintos componentes, optimizar el seguimiento y control de la seguridad, así como desarrollar e implementar un plan de seguridad y una propuesta de actuación frente a incidentes que garanticen una solución robusta frente a riesgos y vulnerabilidades. Se valorará la idoneidad de la propuesta de KPI y de cuadros de mando que optimicen la monitorización de los parámetros de seguridad, y ofrezcan una visión lo más completa y precisa posible de la seguridad.	10
4. Metodología, gobernanza y plan de proyecto	Se valorará la metodología propuesta para la gestión, seguimiento y control de la ejecución del Contrato, el plan de calidad, la propuesta de KPI y la utilización de cuadros de mando para monitorizar la evolución del proyecto, que minimicen los riesgos del proyecto, maximicen la eficiencia, y ofrezcan una visión lo más completa y precisa posible del seguimiento y estado del proyecto. Se valorará la adecuación, detalle y coherencia de la planificación temporal de los trabajos y fases a desarrollar incluyendo para la solución propuesta los hitos principales, entregables y productos asociados a cada fase.	5

La valoración de cada oferta se efectuará a nivel de cada aspecto a valorar que está definido para cada uno de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor.

Para cada aspecto a valorar se analizará el contenido del subapartado correspondiente de la Memoria Técnica que lo trata.

La valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor se hará en base a la siguiente tabla:

Descripción	Porcentaje a aplicar a la puntuación máxima
Aporta una propuesta que incluye información muy exhaustiva, concisa, sin ambigüedades ni generalidades, muy relevante en sus aspectos técnicos con respecto al criterio indicado y a los aspectos a valorar, en el contexto del proyecto objeto del contrato. Demuestra un conocimiento total del criterio propuesto y su respuesta no deja aspectos sin tratar, formulando una propuesta completa, justificada y ajustada al criterio. Su propuesta está singularizada al criterio y a los aspectos a valorar en el ámbito del proyecto.	100 %
Aporta una propuesta que incluye información exhaustiva, concisa, sin ambigüedades ni generalidades, relevante en sus aspectos técnicos con respecto al criterio indicado y a los aspectos a valorar, en el contexto del proyecto objeto del	70 %

Los licitadores deberán utilizar el modelo de proposición económica, del Anexo 6 o 7, para consignar las cantidades ofertadas.

A.- Oferta económica: máximo 19 puntos

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta económica de los licitadores, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$P_i = P_{max} * \left(\frac{B_i}{B_{max}} \right)^{\frac{1}{10}}$$

donde:

- P_i = Puntuación otorgada al licitador.
- P_{max} = Puntuación máxima del criterio.
- B_i = Baja del licitador respecto del Precio Base de Licitación.
- B_{max} = Mayor baja de todas las ofertas válidas presentadas.

Se entiende por baja la diferencia entre el Precio Base de Licitación y la oferta económica del licitador. Las ofertas económicas que superen el Precio Base de Licitación se excluirán.

La precisión de las puntuaciones asignadas estará limitada a dos (2) cifras decimales, aplicando redondeo.

Este apartado tendrá una puntuación máxima de 19 puntos.

Se asigna la máxima puntuación a la oferta que presente el precio más bajo de las ofertas una vez descartadas, en su caso, las ofertas anormalmente bajas.

B.- Criterios técnicos cuantificables de forma automática: máximo 32 puntos

Para la asignación de puntos del criterio de la propuesta técnica se utilizará como criterio de valoración cuantificable automáticamente las mejoras sobre la propuesta base de equipamientos y necesidades recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La aplicación de las mejoras sobre la propuesta base de equipamientos y necesidades recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas viene recogida en el artículo 145.1 de la LCSP que permite valorar: “utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148.”

Este criterio de valoración es necesario, toda vez que dichas mejoras sobre la propuesta base de equipamientos y necesidades recogida en la presente contratación afecta muy significativamente a la relación calidad-precio del contrato, ya que dichas mejoras permitirán

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 18 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

obtener un precio inferior a los establecidos sin menoscabo de los servicios que se presten, ni de la calidad de los mismos.

Valoración por las mejoras sobre la propuesta base de equipamientos y necesidades:

Mejoras en el equipamiento hardware para la plataforma de computación acelerada, atendiendo a los requisitos establecidos en el apartado 4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas:

- 8 puntos por cada nodo adicional que se incluya en la propuesta del licitador, tomando como referencia base el valor de doce (12) nodos. Hasta un máximo de 32 puntos.

Antes de la valoración de los criterios de Juicios de Valor se procederá al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés conforme lo establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

9. GARANTÍAS

Garantía provisional.

No procede.

Garantía definitiva.

El licitador que presente la mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del importe de adjudicación del contrato. Se constituirá una garantía definitiva por cuantía del 5 % del precio final ofertado, excluido el IVA.

El licitador que presente la mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las garantías definitivas podrán constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP.

Garantía complementaria.

No procede.

Posibilidad de constitución de la garantía definitiva mediante retención del precio.

No procede.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 19 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36	
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

10. BASES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Los interesados tienen acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil de contratante, en la dirección electrónica http://www.larioja.org/contratacion-publica/es?locale=es_ES.

Requisitos mínimos de solvencia económica y técnica.

A) Económica y financiera.

Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al del valor estimado, es decir, 2.100.000,00.-€, IVA no incluido.

Medio de acreditación de la solvencia económica o financiera

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Con el medio de acreditación establecido se trata de garantizar la adjudicación del contrato a una empresa solvente, con recursos y capacidad económica y financiera suficiente para ejecutar el contrato hasta su término toda vez que existe una proporcionalidad entre el importe de la obra y el volumen de negocios que acreditarán los licitadores.

B) Técnica o profesional.

Relación de los principales suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado, es decir, 1.470.000,00.-€, IVA no incluido.

Medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Los suministros de igual o similar naturaleza se acreditará mediante certificados de buena ejecución de suministros de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; deberá constar, al menos, la descripción de los suministros o prestación correspondiente realizados, fecha de realización del contrato, importe y persona de contacto en la entidad u organismo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 20 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

Caso de que sea un sujeto privado, la acreditación deberá incluir lo siguiente:

- Certificado de buena ejecución expedido por éste o, en su defecto, declaración responsable del licitador, haciendo constar la fecha de realización del contrato, objeto e importe.
- Nombre y NIF de la entidad u organismo destinatario del suministro y/o la prestación del servicio.
- Descripción del suministro y/o la prestación del servicio realizados.
- Importe de la adjudicación.
- Cuantificación temporal del desarrollo del objeto del contrato.
- Persona de contacto en la entidad u organismo.

El órgano de contratación se reserva la capacidad de realizar las comprobaciones que estime oportunas y recabar información justificativa sobre los certificados aportados para verificar la adecuación de estos.

Se requiere alguna habilitación empresarial para la ejecución del contrato

No procede.

Concreción de las condiciones de solvencia con arreglo al artículo 76 LCSP	
Compromiso de adscripción de medios	
Dadas las características del contrato, el adjudicatario deberá ofrecer un equipo de trabajo cuya principal función será la de gestionar de manera general la ejecución del contrato y que coordinará las actuaciones de otros equipos proporcionados por el adjudicatario para actuaciones específicas.	
El equipo deberá estar compuesto por, al menos, las personas con los perfiles descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no pudiendo la misma persona ejercer más de un perfil. La adscripción de los medios humanos indicados deberá ser mantenida por la empresa adjudicataria durante el tiempo de ejecución de este contrato con las condiciones que se determinen en la documentación contractual que rige la presente contratación, siendo de aplicación la presente cláusula caso de modificaciones del equipo de trabajo o subcontrataciones. En dicho supuesto de modificaciones de equipo o subcontrataciones, la empresa adjudicataria deberá informar inmediatamente a la entidad contratante de las mismas a fin de analizar la idoneidad de los medios aportados en relación a la ejecución del contrato.	
	En la presente licitación NO se exige el compromiso de adscripción de medios
X	En la presente licitación SÍ se exige el compromiso de adscripción de medios. Los licitadores deberán presentar en el sobre "A" una declaración responsable de que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato los medios necesarios y el licitador que realice la mejor oferta deberá acreditar, antes de la adjudicación, que realmente cuenta con los medios materiales o personales que se comprometió a adscribir.

El compromiso de adscripción de medios

	NO tiene el carácter de obligación esencial
X	Sí tiene el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP y su incumplimiento será causa de resolución del contrato o del establecimiento de las penalidades que se indican.
X	Su incumplimiento será causa de resolución
	Su incumplimiento dará lugar a las penalidades que se especifican

Nombres y cualificación profesional del personal adscrito a la ejecución del contrato

	NO se exige a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.
X	Sí se exige a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. La empresa propuesta como adjudicataria deberá aportar los currículums, informe de vida laboral, títulos y certificados del personal que prestará el servicio objeto del contrato. Esto permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos de cualificación establecidos.

El empresario deberá asegurarse antes de presentar su oferta, de que reúne los requisitos de personalidad, capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en este procedimiento, que deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Sólo el licitador propuesto como adjudicatario deberá justificar los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia, sin perjuicio de que el órgano de contratación o la Comisión de contratación puedan pedir a cualquier licitador que presente la totalidad o una parte de los documentos justificativos mencionados, cuando consideren que existen dudas razonables sobre su vigencia o fiabilidad o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Presentación de la oferta

Por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación de La Rioja, a la que se acceder desde la dirección <https://www.larioja.org/contratacion-publica/es>

Supuesto legal que permite la presentación de las ofertas por medios no electrónicos. Forma de presentación.

No procede.

Plazo para solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria cuando sea inferior a 12 días.

Se podrá solicitar información durante los 5 días siguientes al envío de la invitación a los licitadores que participen en el presente procedimiento.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 22 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

Determinación sobre si las aclaraciones proporcionadas tienen carácter vinculante.

Las aclaraciones que puedan existir tendrán un carácter vinculante.

Contenido del sobre “A”

Se incluirán los documentos que se mencionan en la cláusula 10 del Clausulado General (DEUC o declaración responsable; el compromiso de constituirse en UTE, cuando proceda; la declaración de pertenencia o no a grupo empresarial, con el listado de las empresas del grupo y la declaración sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden si la empresa es extranjera)

El sobre “A” contendrá el formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) al que se podrá acceder a través del enlace al servicio en línea DEUC electrónico: <https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>

El licitador deberá aportar en el sobre “A” lo especificado en el apartado 10 del CG.

En el caso de que la empresa se presente a la licitación constituyendo una UTE con otra/s empresa/s, se aportará en el sobre “A” el compromiso de constituirse en UTE, siguiendo el modelo anexo correspondiente. En este compromiso, la UTE designará el NIF de una de las empresas que la compongan, al que se dirigirán las notificaciones y comunicaciones que deban comunicarse a la UTE en el curso del procedimiento.

Información que debe incluir el licitador al cumplimentar el DEUC

El licitador deberá acompañar cumplimentado el Anexo 8, modelo de declaración responsable relativa al grupo empresarial.

El licitador deberá acompañar cumplimentado el Anexo 9, modelo de declaración responsable relativa al sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles.

Otros documentos a aportar en el sobre “A”

- Compromiso de adscripción de medios.
- Anexos 10 a 12.

Contenido del sobre “B”

El sobre “B” deberá contener la propuesta inicial del empresario respecto a los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación, mediante la presentación del Anexo 6, o Anexo 7 en el caso de Unión Temporal de Empresas, que contiene la proposición de oferta económica y el resto de criterios cuantificables de forma automática distintos del precio (aspectos de evaluación automática, contenidos en el apartado 8 de este Pliego). La oferta económica y del resto de criterios automáticos distintos del precio, se realizará según el referido modelo anexo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 23 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

Contenido del sobre “C”

Los licitadores presentarán una memoria técnica de todos los apartados para la valoración de los criterios no automáticos sometidos a juicio de valor, incluyendo asimismo toda la información que se requiera en la documentación contractual que rige la presente contratación y especialmente conforme lo exigido al respecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La oferta técnica formará parte del precio ofertado por la empresa licitadora sin que en ningún caso pueda suponer un mayor coste para el órgano de contratación.

El documento que forme este cuestionario debe utilizar el tipo de letra Arial, tamaño 11, con aproximadamente 45 líneas por página, con un máximo de 50 páginas. El formato de cada página será DIN-A4, con margen izquierdo y derecho de aproximadamente 2 cm. Hay que tener en cuenta que estos requisitos ayudan a establecer limitaciones de extensión en alguno de los apartados de la Memoria Técnica.

Si dicha memoria supera la extensión máxima, se valorará únicamente las 50 primeras páginas, teniendo en cuenta las condiciones referidas en el párrafo anterior.

La inclusión en la documentación de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cualquier documento o dato relativo a los criterios cuantificables automáticamente, o de información que permita deducir dichos datos, determinará la inadmisión o exclusión de la proposición.

Efectos de la presentación de proposiciones.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Comisión de contratación y/o al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

11. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El órgano de contratación estará asistido por la Comisión de Contratación	
X	SI. No obstante, para la valoración de los sobres “C” y “B”, la Comisión de contratación podrá pedir los informes técnicos que considere precisos a personal de la Fundación.
	NO. La apertura de los sobres “C” y “B” y las actuaciones subsiguientes hasta la adjudicación se realizarán por el personal del órgano de contratación que se indica

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 24 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

12. CRITERIOS DE DESEMPATE

Se aplican los criterios generales del artículo 147.2 de la LCSP, especificados en la cláusula 12 CG.

Concretamente, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Determinación de los Criterios para considerar que una oferta se halla en presunción de anormalidad

Para apreciar que la oferta es anormal o desproporcionada, se considerarán proposiciones con valores anormalmente bajos aquellas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 25 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

PCAP. supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Cuando se presenten ofertas de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial, se tomarán en consideración, para el cálculo de la media, solamente la oferta más baja de las presentadas por el grupo.

14. ADJUDICACIÓN

Además de los documentos previstos en la cláusula 14 del clausulado general, el licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar los documentos que se expresan a continuación.

Documentación acreditativa de la solvencia	
Documentación acreditativa de la solvencia financiera	El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizados por el Registro Mercantil. El depósito en el Registro mercantil se acreditará mediante certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. En todo caso la inscripción en el Registro oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.
Documentación acreditativa de la solvencia técnica	Los suministros efectuados se acreditarán mediante una relación de los principales suministros o trabajos de igual o similar naturaleza efectuados durante los tres últimos años desde la fecha de finalización del plazo para presentación de ofertas, conforme lo establecido en el apartado 10 del presente pliego. La citada relación se acompañará de los certificados de buena ejecución de los suministros y/o servicios realizados según el párrafo anterior, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el

	destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Asimismo, la empresa deberá presentar certificado u otra documentación expedida por órgano competente o, a falta de certificado, declaración responsable, que acredite que dispone de los medios personales y materiales a los que se comprometió adscribir de acuerdo a lo exigido en la Cláusula 10ª. Las empresas de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años) podrán acreditar los requisitos mínimos de solvencia técnica mediante declaración indicando la relación del personal y sus titulaciones acompañadas de la documentación que acredite la relación jurídica que existe entre el personal y la empresa adjudicataria.
--	---

Compromiso de adscripción de medios	
El licitador que haya realizado la mejor oferta deberá acreditar, con los documentos que se indican, que realmente cuenta con los medios materiales o personales que se comprometió a adscribir.	Cualificación de los medios personales, conforme apartado 10.1 y 10.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Otros documentos
- Justificante de constitución de la garantía definitiva. - Acreditación o autorización para su comprobación de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. - Justificante del último pago del IAE. - Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, según modelo del anexo correspondiente que se adjunta en el presente expediente de contratación. - Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según modelo del anexo correspondiente que se adjunta en el presente expediente de contratación. - Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según modelo del anexo correspondiente que se adjunta en el presente expediente de contratación.

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Plazo para la formalización

X	El contrato está sujeto a recurso especial y se va a tramitar al amparo del Real
---	--

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 27/ 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre
El contrato debe formalizarse no antes del transcurso de diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato.

Gastos repercutibles al contratista
El adjudicatario asumirá todos los gastos que deriven de la correcta prestación del suministro y servicio contratados, de conformidad con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y la oferta del mismo.

Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses

En caso de contratos financiados con Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el contratista deberá presentar en el mismo momento de la formalización del contrato o inmediatamente después, su propia Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses y la de los empresarios con los que haya subcontratado o tenga la intención de subcontratar la ejecución del contrato. En caso de que se efectúen subcontrataciones no previstas, el contratista aportará la declaración firmada por el subcontratista, tan pronto como se haya formalizado el subcontrato y, en todo caso, antes de que se inicie la ejecución del mismo. Entre los anexos del este pliego figura un modelo de declaración.	
Se prevén penalidades para el incumplimiento de esta obligación.	
	NO
X	SI Responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar si esta actividad conlleva la consideración de una irregularidad a los efectos de la ayuda, debiendo al menos resarcir a la Fundación para la Transformación de La Rioja con el importe de la ayuda del PRTR que se perdiera, así como el interés legal de la misma.
Esta obligación de declarar la ausencia de conflicto de intereses se configura como una obligación contractual esencial cuyo incumplimiento constituye causa de resolución del contrato.	
	NO
X	SI, por producir un perjuicio significativo.

16.- REVISIÓN DE PRECIOS

Procedencia de la revisión de precios y fórmula aplicable.

No procede.

17.- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES

Tiempo

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, todo el suministro del

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 28 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

equipamiento que forma parte del objeto del contrato debe estar finalizado y certificado antes del 1 de abril de 2026. A tal efecto, se levantará acta de la recepción y conformidad de los suministros realizados.

Lugar

El lugar de ejecución del suministro objeto de contrato será designado y comunicado al contratista durante la ejecución del contrato por la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Momento formal de recepción de los bienes

El acto formal de recepción y conformidad del equipamiento y elementos suministrados se realizará una vez ejecutada la instalación y configuración del equipamiento e infraestructura tecnológica, verificando que cumple con los requisitos de rendimiento, escalabilidad y seguridad, habiéndose realizado la configuración de redes, la integración de servicios y las pruebas de funcionamiento de los sistemas, de acuerdo a lo establecido en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

18.- INCUMPLIMIENTO Y DEMORA

En virtud del carácter privado del presente contrato y de acuerdo al principio de libertad de pacto contractual, se establece la siguiente cláusula contractual.

Penalidades por cumplimiento defectuoso y/o parcial.

Tendrán la consideración de incumplimiento parcial o defectuoso del contrato:

- El incumplimiento de las prescripciones técnicas, así como los incumplimientos de las condiciones y cláusulas administrativas particulares, que rigen el contrato

En caso de no atender el requerimiento para la inmediata subsanación de los incumplimientos observados, el órgano de contratación, atendiendo a circunstancias tales como la intencionalidad, la continuidad o persistencia en el incumplimiento o la naturaleza de los perjuicios causados, podrá imponer penalidades que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

Las penalidades impuestas, y sus cuantías correspondientes, no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

El régimen de penalidades se aplicará, independientemente de que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser además causa de resolución del contrato. La Fundación para la Transformación de La Rioja podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 29 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en el apartado 21 del presente clausulado dará lugar a una penalidad del 1 % del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de estas obligaciones, a tal efecto, el órgano de contratación podrá exigir el envío de la correspondiente documentación acreditativa.

En caso de incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el apartado 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se penalizará dicho incumplimiento de acuerdo a lo siguiente:

– Un 0,004 % del precio de adjudicación del contrato, sin IVA, por cada día hábil de retraso en el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio 1 y 2 descritos en el apartado 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

– Un 0,008 % del precio de adjudicación del contrato, sin IVA, por cada día hábil de retraso en el cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio 3 descrito en el apartado 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Un 0,03 % del precio de adjudicación del contrato, sin IVA, por cada día hábil de retraso en el cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio 4 descrito en el apartado 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Un 0,5 % del precio de adjudicación del contrato, sin IVA, por incumplimiento de nivel medio conforme lo establecido en el acuerdo de nivel de servicio 5 descrito en el apartado 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Un 1% del valor total del contrato, sin IVA, por incumplimiento de nivel alto conforme lo establecido en el acuerdo de nivel de servicio 5 descrito en el apartado 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

– Un 0,003 % del precio de adjudicación del contrato, sin IVA, por cada punto porcentual, o fracción, inferior al mínimo, computado mensualmente, en el cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio 6 descrito en el apartado 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Esta penalización aplica solamente a incidencias que afecten al entorno de producción.

También se establecerá una penalización equivalente al 30 % del importe del subcontrato en el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego para proceder a la subcontratación, o que no se acredite la aptitud del subcontratista.

Penalizaciones por incumplimiento de las características de la prestación que afecten a los criterios de adjudicación

Por incumplir características de la oferta tenidas en cuenta en la aplicación de los criterios de adjudicación, el órgano de contratación podrá imponer penalidades conforme lo contemplado en este apartado. En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista del deber que legalmente le corresponde en cuanto a dar cumplimiento a lo ofertado. Ante esta situación la entidad licitadora podrá rescindir el contrato si así lo estima necesario ante el incumplimiento.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 30 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

19.- ABONOS AL CONTRATISTA

Forma de pago al contratista

Se abonarán los precios de manera parcial, por el importe correspondiente a los conceptos facturados y se abonará previa presentación de factura e informe de conformidad de la Fundación.

Con el objeto de establecer la forma de pago al contratista, se establecen lo siguiente para proceder a la facturación:

Presupuesto C13:

- Costes de incubadora proyectos: Importe de adjudicación, IVA excluido.

Tabla 1 – Incubadora proyectos		
Código	Concepto	Importe (% sobre importe de adjudicación, IVA excluido)
H1	Precio correspondiente al hito 1 “Diseño y planificación”	3%
H2	Precio correspondiente al hito 2 “Provisión, instalación, configuración y optimización”	97%

Forma de pago

Será necesaria la presentación de las correspondientes facturas y la conformidad de la Fundación para la Transformación de La Rioja. Las facturas presentadas deberán incluir todas las menciones legalmente obligatorias.

Los servicios vinculados a los hitos de ejecución se facturarán según las unidades y los precios unitarios que el adjudicatario incluya en el modelo de propuesta económica, una vez finalizados los mismos, y recibidos y aceptados los entregables vinculados a los correspondientes hitos.

El pago se hará efectivo en un plazo de 30 días a contar desde la fecha de recepción de la correspondiente factura, una vez descontadas las penalizaciones correspondientes a los meses anteriores – si las hubiere y no hubiesen sido ya descontadas – y previa aceptación, por parte de los responsables de la Fundación para la Transformación de La Rioja de los

servicios prestados en dicho período.

La Fundación para la Transformación de La Rioja viene obligada al abono del servicio

efectivamente prestado, con arreglo al precio convenido.

El pago se efectuará por transferencia bancaria con vencimiento a 30 días fecha factura.

El adjudicatario presentará en la primera factura, así como al inicio de cada prórroga, una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral.

Datos de facturación y dirección de envío:

FUNDACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA RIOJA

Calle General Vara de Rey 3, 26071, Logroño, La Rioja

CIF: G26466748

facturacion@ftrioja.org

El contratista no tendrá derecho a la percepción de abonos a cuenta por operaciones preparatorias de la ejecución del contrato.

Condiciones para el abono a cuenta por las operaciones preparatorias

No procede.

El pago del precio total de los bienes a suministrar consistirá parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, con arreglo a las siguientes especificaciones

No procede.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Se establecen otras condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental	
	NO
X	SI, las que se especifican a continuación
El licitador deberá planificar la acción preventiva respecto a la retirada, almacenamiento, eliminación, evacuación y reciclaje de residuos o embalajes generados. Deberá hacerse el reciclaje de todos los materiales desechables procedentes del desempaquetado de los bienes, cumpliendo con la normativa de la U.E.	
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
X	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican
Si el contratista incumpliese la presente condición, dará lugar a una penalización	

equivalente al 1 por ciento del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

En caso de incumplimiento reiterado de las referidas obligaciones podrá ser causa de resolución del correspondiente contrato.

Comprobación por el órgano de contratación de los pagos a subcontratistas y suministradores.

No se establece.

La ejecución del contrato implica la cesión de datos personales	
X	NO
	SI. El sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos se configura como una condición especial de ejecución.

21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Modificaciones del contrato al amparo del artículo 204 LCSP	
X	El contrato NO se podrá modificar al amparo del artículo 204 LCSP.
	El contrato SI se podrá modificar al amparo del artículo 204 LCSP.

En los contratos financiados con el MRR se prevé como causa de modificación del contrato la orden de la Autoridad Responsable para adoptar las medidas correctoras necesarias para alcanzar el objetivo global CID (Decisión de Ejecución del Consejo Europeo), con el alcance, límites, condiciones y procedimiento que se indican

La modificación de un contrato financiado con el MRR no se podrá autorizar si los cambios afectan al pleno cumplimiento del principio DNSH. En su caso, procede efectuar una nueva autoevaluación a efectos de garantizar este principio o, en su defecto, incluir una declaración acerca de que la modificación del contrato no altera la autoevaluación previamente efectuada.

22. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

En virtud del carácter privado del presente contrato y de acuerdo al principio de libertad de pacto contractual, se establece la siguiente cláusula contractual: el abono de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del contrato comprenderá exclusivamente los conceptos expresados en el apartado a) del artículo 208.2 de la LCSP.

23.- PLAZO DE GARANTÍA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.				Pág. 33 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848	
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora
1 Consejero	Alfonso Domínguez Simón			15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

	No se establece plazo de garantía
X	Si se establece plazo de garantía, por el tiempo que se indica a continuación
El plazo de garantía se establece en el apartado 5.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Este plazo se puede ampliar según la oferta presentada por el adjudicatario. Aparte de lo establecido anteriormente, durante ese periodo será responsabilidad del contratista la resolución de incidencias detectadas u otras anomalías que pudiera surgir.	

24.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

Determinación de los derechos y obligaciones específicos de este contrato:

- Comunicar a la Fundación, en el plazo de dos días hábiles a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato, el nombre y apellidos y número de teléfono móvil del encargado de la empresa para la ejecución del contrato.
- Satisfacer todos los gastos derivados de la ejecución del contrato. La empresa contratista vendrá obligada a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato como pueden ser, entre otros ya efecto numerativo y no limitativo, gastos generales, financieros, seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
- Constituyen obligaciones específicas de este contrato todas las prescripciones técnicas relacionadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Presentar, en el plazo que al efecto se conceda, cuanta información y documentación sea requerida desde el órgano de contratación.
- Aportar todos los medios materiales precisos para la ejecución del contrato. Cuando las actuaciones del suministro y prestación de servicio así lo exijan corresponderá al adjudicatario la realización del desplazamiento de los medios materiales que requiera la ejecución de los trabajos.
- La efectiva adscripción de los medios humanos se considera obligación esencial; por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este contrato.
- Con carácter general cualquier referencia a una marca o modelo comercial contenida en los documentos que rigen la licitación se efectúa con una finalidad exclusiva de hacer una descripción suficientemente precisa o inteligible para el licitador de las prestaciones a ejecutar y con el fin de definir mejor las prescripciones de estas calidades. Los licitadores podrán incluir marcas y/o modelos equivalentes sin que se entiendan incumplidas las prescripciones técnicas siempre que permitan la adecuada ejecución de la prestación y cumplan estrictamente las condiciones y requerimientos técnicos y de calidad establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ya que en ningún caso se pretende delimitar la libre competencia de empresas suministradoras.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 34 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

Por lo que se entiende que, en cualquiera de los documentos que componen el expediente de contratación, siempre que aparezca una marca y/o modelo comercial, se entenderá que podrá ser “o equivalente” de acuerdo con el artículo 126.5.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Las múltiples referencias a protocolos, tecnologías, certificaciones o estándares que se indiquen a lo largo de este pliego deberán entenderse acompañadas de la mención “o equivalente”.

- De igual manera, las referencias a las normas UNE o ISO que se pudieran incluir deben entenderse efectuadas a las normas citadas o a sus equivalentes, atendiendo a su finalidad, pudiendo justificarse los estándares exigidos por las referidas normas por los licitadores incluso por otros medios igualmente aptos para ello en el mismo nivel en que la acreditan los certificados.
- El contratista deberá contar con instalaciones y los medios materiales y humanos precisos para el desarrollo de los trabajos en las condiciones que se establezcan en los pliegos. La empresa adjudicataria tendrá la obligación de destinar a la ejecución del contrato un equipo de trabajo integrado por los profesionales con las dedicaciones mínimas y demás características que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- El personal que ejecuta la prestación objeto del contrato dependerá del contratista, y es al contratista al que le corresponde impartir al personal adscrito a la ejecución del contrato las instrucciones, órdenes o indicaciones para su entrega con arreglo a la legislación vigente en cada momento, siendo el órgano de contratación ajeno a dichas relaciones laborales. En todas las operaciones que se realicen en cumplimiento del contrato, el contratista observará escrupulosamente la normativa vigente en materia laboral y de prevención de riesgos laborales.
- El personal asignado a la ejecución del suministro y servicio objeto del contrato deberá asistir presencialmente en las instalaciones o centros de la Fundación, u otra localización que esta designe, de manera obligatoria, a las reuniones de control y seguimiento que convoque la Fundación al efecto. En relación a dicho cometido, se celebrarán, al menos, dos reuniones mensuales para efectuar un seguimiento adecuado al contrato, tal y como se establece en el Pliegos de Prescripciones Técnicas.
- Conservación de documentación contrato financiado con fondos MRR:

Dado que el contrato se financie con fondos procedentes del PRTR, conforme al artículo 132 del Reglamento (UE) 2018/1046, las personas contratistas mantendrán un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un periodo de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este periodo será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 €.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 35 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan

concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.

- **Confidencialidad y propiedad del trabajo:**

Conforme a lo previsto en el artículo 133.2 de la LCSP, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato y a la que se le hubiese dado el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá por un plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de finalización de la vigencia del contrato.

Dichos datos no podrán ser publicados, ni en todo ni en parte, o utilizados de cualquier otro modo sin la expresa y previa autorización escrita de la Fundación para la Transformación de La Rioja. El subcontratista o el cesionario del presente contrato, en su caso, estará sujeto asimismo al deber de confidencialidad señalado para el adjudicatario.

En ningún momento, el adjudicatario podrá hacer declaraciones públicas sobre los proyectos, sin la expresa y previa autorización de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

El contrato tiene por objeto, parcialmente, el desarrollo y/o la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevando aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual o industrial a la entidad contratante.

La Fundación para la Transformación de La Rioja será propietaria de los datos adquiridos y de la información obtenida con objeto de la ejecución del contrato, así como de todos los soportes informativos o de comunicación creados.

Asimismo, todos los derechos de explotación de la Propiedad Intelectual (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) de los elementos que se puedan crear en virtud del trabajo o prestación de servicio encomendado,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PADES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 36 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

serán cedidos en exclusiva a la Fundación para la Transformación de La Rioja con el alcance necesario para su actividad habitual, en el momento de entrega sin limitación temporal ni territorial alguna y sin compensación diferente a la establecida por el trabajo o servicio prestado.

- El adjudicatario estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral; asimismo, las relacionadas con las autorizaciones y licencias necesarias para realizar la prestación objeto del
- contrato, las relativas a la propiedad industrial y comercial, así como las referentes a la propiedad de los trabajos realizados, confidencialidad y asistencia a la Fundación para la Transformación de La Rioja.
- El adjudicatario estará obligado a cumplir toda la normativa de derecho europeo y nacional que le sea aplicable en materia medioambiental, social o laboral.
- Los licitadores se comprometen, en caso de resultar adjudicatarios, a adscribir a la ejecución del contrato los perfiles técnicos ofertados, que se ajustarán a las condiciones y requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Identificación de las obligaciones que constituyen las obligaciones contractuales que se consideren esenciales, cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato.

X	El compromiso de adscripción de medios previsto en la cláusula 10 como concreción de las condiciones de solvencia con arreglo al artículo 76 LCSP
X	Las características de la prestación que afecten a los criterios de adjudicación de las ofertas
	Cumplimiento del régimen de subcontratación regulado en el artículo 215 LCSP

Condiciones específicas de ejecución por su financiación mediante MRR

El contrato se financia con cargo al PRTR, por lo que es necesaria evidencia documental y acreditación sustantiva. La persona contratista está obligada a:

- Facilitar la información que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato.
- Cumplir las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos contractuales en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control.
- Velar por que, en la ejecución de las actuaciones contratadas, no se perjudique significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088- no causar un daño significativo al medio ambiente.

d) Cumplir la normativa en materia de información, comunicación y publicidad del PRTR.

La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) número. 1303/2013 y en el capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) número. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) número. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. Se hará mención en los entregables al origen de la financiación de esta actuación incluyendo el emblema de la Unión Europea e indicando que está “Financiado por la Unión Europea Next Generation EU” incluyendo los logos de conformidad con el Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tal como recoge el art. 9 de la Orden MHFP 1030/2021.

e) Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las actuaciones realizadas en el marco de este contrato, y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte.

Para los contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se establece la obligación del contratista y del subcontratista de proporcionar la siguiente información

- NIF del contratista o subcontratistas
- Nombre o razón social
- Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas
- Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (según modelo anexo).
- Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (según modelo anexo).
- Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.
- La obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la información relativa al titular real del perceptor final de los fondos en la forma que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y en tanto se produzca esa determinación por el modo que se indica a continuación:

A) NIF y denominación de la empresa o empresas.

B) Importe de los fondos del PRTR percibidos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 38 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13

Téngase en cuenta que la suma de importes de fondos percibidos por contratistas y subcontratistas en la ejecución del contrato debe ser igual al precio total abonado por razón del mismo.

Para los contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se establecen las siguientes condiciones para asegurar el respeto del principio DNSH, el etiquetado climático y digital.

El contratista garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio de no significant harm - DNSH) y, en su caso, el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.

El responsable del contrato podrá efectuar cuantos controles considere pertinentes para garantizar la efectividad de este principio.

En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, se deberán prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. El responsable del contrato podrá efectuar cuantos controles considere pertinentes para garantizar la efectividad de este principio.

Se configuran como obligaciones esenciales, cuyo incumplimiento lleva aparejada la imposición de penalidades.

Obligación esencial (SI/NO)	Cumplimiento	Penalidad por incumplimiento
SI	Principio DNSH	Resolución del contrato
NO	Condiciones específicas DNSH (Artículo)	
NO	Etiquetado climático	
NO	Condiciones específicas Etiquetado Climático (Artículo)	

25.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La constatación del cumplimiento por el contratista de la totalidad de los suministros y prestaciones objeto de la presente contratación se efectuará mediante acta de recepción de los elementos suministrados y conformidad con los servicios prestados de acuerdo a la documentación contractual, a satisfacción de la Fundación para la Transformación de La Rioja, conforme lo establecido al efecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el órgano de contratación, en cualquier momento del periodo de ejecución del contrato, podrá requerir al

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 39 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

contratista a fin de ser informado del desarrollo y ejecución del objeto del contrato, debiendo suministrar toda la documentación e información requerida al efecto.

La adjudicataria se compromete a la ejecución del suministro y servicios objeto de contrato con sujeción a lo establecido y dispuesto en los pliegos que rigen el contrato y de acuerdo con las instrucciones que diere al contratista el órgano de contratación.

Dicho seguimiento se realizará por el responsable designado por el órgano de contratación, y por la persona designada por la empresa adjudicataria.

En los contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)							
X	Comprobación del cumplimiento del principio DNSH y del etiquetado climático como parte de la memoria técnico-económica justificativa en los controles finales sobre los proyectos aprobados						
	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Autoevaluación</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Declaración responsable</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros (para el caso de criterios específicos)</td> </tr> </table>	X	Autoevaluación	X	Declaración responsable		Otros (para el caso de criterios específicos)
	X	Autoevaluación					
X	Declaración responsable						
	Otros (para el caso de criterios específicos)						
Se establecen controles durante la ejecución							
X	<table border="1"> <tr> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>SI. Memoria intermedia de ejecución en la que se detalle el cumplimiento del principio DHNS y del etiquetado climático</td> </tr> <tr> <td>En caso de considerarse necesario, se adoptarán medidas correctoras para asegurar su implementación</td> </tr> </table>	NO	SI. Memoria intermedia de ejecución en la que se detalle el cumplimiento del principio DHNS y del etiquetado climático	En caso de considerarse necesario, se adoptarán medidas correctoras para asegurar su implementación			
NO							
SI. Memoria intermedia de ejecución en la que se detalle el cumplimiento del principio DHNS y del etiquetado climático							
En caso de considerarse necesario, se adoptarán medidas correctoras para asegurar su implementación							

Para contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)	
Hitos y Objetivos	En relación al Componente 13, Inversión 1 (C13.I1). Indicadores 193, 194 y 195.
Plazos temporales para su cumplimiento	N/A.
Mecanismos para su control	Los mecanismos de seguimiento, supervisión y dirección de la ejecución del contrato establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se prevén penalidades como garantía de cumplimiento

X	NO	
	SI	

Para garantizar su cumplimiento se establecen como causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las siguientes obligaciones esenciales

X	NO	
	SI	

26. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Determinación de las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento constituye causa de resolución del contrato

Son obligaciones esenciales del contrato cuyo incumplimiento será causa de la resolución del mismo, sin perjuicio de otras establecidas como tal en el presente pliego, las siguientes:

1. El adjudicatario está obligado a cumplir todo el contenido de su oferta que fue motivo de valoración en los criterios de adjudicación.
2. El cumplimiento de las medidas establecidas para la prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, así como de los principios de economía circular y de evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente, previstos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, en virtud del carácter privado del presente contrato y de acuerdo al principio de libertad de pacto contractual, se establecen las siguientes causas de resolución del contrato:

- a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.
- b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
- c) El mutuo acuerdo entre la Fundación y el contratista.
- d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

- e) La demora en el pago por parte de la Fundación por plazo superior al establecido en el

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 41 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

apartado 6 del artículo 198 de la LCSP.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales que hubiesen sido calificadas como tales en este pliego.

g) La imposibilidad de ejecutar los suministros y servicios objeto del contrato en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

h) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

i) El desistimiento antes de iniciar los suministros y servicios objeto del contrato o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.

j) El desistimiento una vez iniciados suministros y servicios objeto del contrato o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación.

Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

Las causas de resolución del contrato, su aplicación y efectos se regirán por lo establecido en los artículos 211, 212, 213 y 306 de la LCSP.

Suspensión de la iniciación del contrato, por causa imputable al órgano de contratación, por el plazo inferior a cuatro meses que se indica

No procede.

Suspensión del contrato, una vez iniciada la prestación, acordada por el órgano de contratación, por el plazo inferior a ocho meses que se indica

No procede.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 42 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36	
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	15/12/2025 08:24:13	

27. CESIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato puede ser objeto de cesión

No procede.

Condiciones para la cesión adicionales a las previstas en el artículo 214.2 LCSP

No se establecen.

28. SUBCONTRATACIÓN

Posibilidad de concertar subcontratos	
X	SI es posible concertar subcontratos
	NO es posible concertar subcontratos

Tareas críticas objeto de subcontratación	
X	NO se determinan
	Sí existen tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación y son las que se determinan a continuación:

Indicación sobre la intención de subcontratar	
X	El licitador DEBE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar señalando el nombre de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones pertinentes, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Fundación no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
	El licitador PUEDE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar.
	El contrato requiere el TRATAMIENTO por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, por lo que el licitador DEBE indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios

	asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Esta obligación tendrá a consideración de esencial de acuerdo con lo previsto en el artículo 211.1.f).
--	--

Consecuencias de la infracción de las normas de subcontratación	
	Causa de resolución del contrato, por haber sido identificada como obligación contractual esencial en el apartado 26 de este clausulado.
X	La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato

Posibilidad de pagos directos a los subcontratistas	
X	NO existe posibilidad de pagos directos a los subcontratistas
	SI se harán pagos directos a los subcontratistas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215 LCSP y concordantes.

29. CONFIDENCIALIDAD

El deber de confidencialidad del contratista	
X	Se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información confidencial
	Se mantendrá durante el plazo superior establecido en este apartado
El subcontratista o el cesionario del presente contrato, en su caso, estará sujeto asimismo al deber de confidencialidad señalado para el adjudicatario.	

30. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El presente contrato implica acceso del contratista a datos de carácter personal.	
	SI implica acceso a datos de carácter personal
X	NO implica acceso a datos de carácter personal

Si durante la ejecución del contrato resulta necesario acceder a datos de carácter personal por parte del contratista, se formalizará el documento donde se detalle el servicio y tratamiento de acuerdo con el artículo 28.3 del RGPD y serán de aplicación los puntos 3 a 7 de la cláusula 34 del clausulado general.

Si dicho acceso tuviera lugar, el adjudicatario se comprometerá a respetar en todo momento la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. En este sentido, quedará sujeto a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales así como del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE,

en relación a aquellos datos de carácter personal a los que se tenga acceso como consecuencia de la ejecución del contrato, y adoptará las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de estos datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, tal y como establece la legislación vigente en esta materia. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizada la vigencia del contrato.

Asimismo, si durante la ejecución del contrato fuera necesario el tratamiento de datos de carácter personal según las referidas normas, se elaborará el documento RAT (Registro de Actividades de Tratamiento) pertinente y tomará las medidas relativas a garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad, y según el caso, la normativa del ENS (Esquema Nacional de Seguridad).

31. SERVICIOS EN LA NUBE

Prestación de servicios en la nube	
X	El presente contrato NO implica la prestación de servicios en la nube.
	El presente contrato SI implica la prestación de servicios en la nube.
Indicación del plazo máximo en el que debe llevarse a cabo la devolución de toda la información a la terminación del contrato:	
No procede	

32. NORMATIVA DE SEGURIDAD

La normativa del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) será aplicable para aquellos contratos en los que se ofrezcan servicios y se manejen informaciones sujetas a la normativa de Administración electrónica (Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público) soportados a través de sistemas de información que por tanto han sido catalogados y categorizados según el Esquema Nacional de Seguridad.

Si durante la ejecución del contrato fuera necesario cumplir, cuando corresponda o proceda, con las medidas de seguridad previstas en el Esquema Nacional de Seguridad y con las instrucciones técnicas vinculadas a este esquema, el adjudicatario deberá hacerse cargo y responsabilizarse de la aplicación de la normativa de referencia.

33. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

Derechos de propiedad intelectual o industrial

	El contrato NO tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial	
X	El contrato SI tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial. El contrato lleva aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual o industrial a la entidad contratante.	
	X	SI
		NO

El contrato tiene por objeto el desarrollo y/o la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevando aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual o industrial a la entidad contratante. Por tanto, los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Fundación para la Transformación de La Rioja, salvo casos de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no tener carácter de exclusividad. La Fundación para la Transformación de La Rioja será propietaria de los datos adquiridos y de la información obtenida con objeto de la ejecución del contrato, así como de todos los soportes informativos o de comunicación creados.

Asimismo, todos los derechos de explotación de la Propiedad Intelectual (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) de los elementos o soportes técnicos a medida que se puedan crear en virtud del trabajo o prestación de servicio encomendado, serán cedidos en exclusiva a la Fundación para la Transformación de La Rioja con el alcance necesario para su actividad habitual, en el momento de entrega sin limitación temporal ni territorial alguna y sin compensación diferente a la establecida por el trabajo o servicio prestado. Quedarán en propiedad de la Fundación para la Transformación de La Rioja los trabajos ejecutados y soportes técnicos creados a medida para la prestación del objeto de la presente contratación, así como todos los derechos inherentes a los mismos, su propiedad, comercial e industrial, reservándose la Fundación para la Transformación de La Rioja su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la Fundación para la Transformación de La Rioja, la cual podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integran, con todos sus antecedentes y datos. La cesión referida en el presente párrafo se realiza con ámbito internacional, aplicable y extensible en todos los países del mundo, por el plazo máximo de duración de los mismos previsto en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, hasta su paso al dominio público.

La empresa adjudicataria acepta expresamente que los derechos de explotación de la información y documentación, desarrollados al amparo de la presente licitación, corresponden únicamente a la Fundación para la Transformación de La Rioja, con exclusividad y a todos los efectos.

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por la empresa adjudicataria como consecuencia de la ejecución de los trabajos de la presente licitación serán propiedad de la Fundación para la Transformación de La Rioja, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello la empresa adjudicataria autora material de los trabajos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 46 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PADES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13

La empresa adjudicataria renuncia expresamente a cualquier derecho sobre los trabajos realizados que como consecuencia de la ejecución de la presente licitación pudiera corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios, documentos y productos utilizados o elaborados en base a este pliego, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

A los efectos previstos en los párrafos anteriores, la empresa adjudicataria se compromete a la entrega de toda la documentación técnica, código fuente documentado (incluyendo código, scripts, librerías, y cualquier elemento que sea necesario para el ejercicio de los derechos adquiridos por la Fundación para la Transformación de La Rioja) y entregables generados en el proceso de análisis, diseño, desarrollo, implantación y realización de las pruebas, etc.

Toda la documentación elaborada y los resultados obtenidos por la empresa adjudicataria en ejecución del contrato serán propiedad de la Fundación para la Transformación de La Rioja, en cuyo poder quedarán cuando así sea requerido, no pudiendo la empresa adjudicataria utilizarla para otras personas o entidades.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 47/ 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2025/152688	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36	
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:13	

Anexo I

Perfil	Años de experiencia	Sueldo bruto anual	Seguridad social	Costes indirectos	Beneficio industrial	Total anual (12 meses)	Total (13 meses de contrato)	Horas estimadas	Precio/hora	Número de perfiles	Importe total	Equivalencia Michael Page
Responsable del Proyecto	10	100.000,00 €	35.000,00 €	17.550,00 €	9.153,00 €	161.703,00 €	175.178,25 €	96	89,84 €	1	8.624,16 €	IT Manager
Arquitecto Software	8	77.000,00 €	26.950,00 €	13.513,50 €	7.047,81 €	124.511,31 €	134.887,25 €	96	69,17 €	1	6.640,60 €	Systems Architect
Técnico de soporte de Infraestructuras	3	40.000,00 €	14.000,00 €	7.020,00 €	3.661,20 €	64.681,20 €	70.071,30 €	120	35,93 €	1	4.312,08 €	Systems administrator
Especialista en Machine Learning	4	63.000,00 €	22.050,00 €	11.056,50 €	5.766,39 €	101.872,89 €	110.362,30 €	120	56,60 €	1	6.791,53 €	Machine Learning Specialist
Ingeniero DevSEcOps	4	62.000,00 €	21.700,00 €	10.881,00 €	5.674,86 €	100.255,86 €	108.610,52 €	120	55,70 €	1	6.683,72 €	DevOps Engineer
Técnico de pruebas y calidad	3	35.000,00 €	12.250,00 €	6.142,50 €	3.203,55 €	56.596,05 €	61.312,39 €	240	31,44 €	1	7.546,14 €	QA Automation
Técnico de soporte	5	30.000,00 €	10.500,00 €	5.265,00 €	2.745,90 €	48.510,90 €	52.553,48 €	240	26,95 €	1	6.468,12 €	Network Technician
Técnico especialista en experiencia de usuario	5	45.000,00 €	15.750,00 €	7.897,50 €	4.118,85 €	72.766,35 €	78.830,21 €	240	40,43 €	1	9.702,18 €	UX/UI
										8	56.768,53 €	

* **Fuente:** Se toma como referencia el estudio de remuneración 2025 de la Consultora Michael Page.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 48/ 48
Expediente		Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688		Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161848
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:13